

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ

Học kỳ: 2 Năm học: 2022-2023

(SV được sử dụng tài liệu)

Môn: Pháp luật đại cương

Thời lượng: 65 phút

Tên sinh viên:.....Số Thứ tự:.....

MSSV:.....Mã lớp:.....

Điểm (số)	Điểm (chữ)	Cán bộ chấm thi	Cán bộ coi thi

Nội dung đề thi:

Câu 1 (6 điểm): Các nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao.

a) Quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi quy phạm đạo đức và các sự kiện pháp lý tương ứng.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b) Năng lực pháp luật của tổ chức chấm dứt khi người đại diện hợp pháp của tổ chức chết.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

c) Do cúp điện, anh A dùng nến thắp sáng. Không may, ngọn nến gây hoả hoạn cho nhà anh A và 2 ngôi nhà kế bên. Sự kiện hoả hoạn được xem là hành vi pháp lý.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

d) A cố ý đâm ông B khiến cho ông B chết. 03 ngày sau đó, công an điều tra xác định được A là người đã đâm ông B. Hành vi ra quyết định bắt ông A của cơ quan điều tra đã làm phát sinh quan hệ pháp luật hình sự đối với ông A.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

e) Cô Candy đi vào trung tâm thương mại Lafayette và đi vào cửa hàng túi xách Dior xem hàng. Lúc ra về, cô đi ngang máy kiểm soát làm cho máy báo động. Sau khi cô Candy bị bảo vệ chặn lại và kiểm tra, đã thấy một món hàng được giấu kỹ trong túi áo khoác. Cô Candy nói chỉ vô tình để đồ trong túi áo, mong muốn trả lại món hàng và cho biết chưa làm hư hao món hàng. Biết rằng, món hàng trị giá 60 triệu đồng. Hành vi của cô Candy là một hành vi vi phạm pháp luật. Đúng hay sai? Vì sao?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

f) Tiếp tục sử dụng tình huống câu e, cô Candy có lỗi gì trong hành vi trên? Vì sao?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2 (4 điểm): Bài tập

Hai vợ chồng A và B có tài sản chung là ngôi nhà trị giá 3 tỷ đồng và tiền mặt là 1 tỷ đồng. A và B có con chung là C (10 tuổi). Ngoài ra A chung sống như vợ như chồng với D có con chung là E (2 tuổi). A có tài sản kinh doanh riêng là 1 tỷ đồng.

Câu hỏi:

- a) Hãy xác định di sản của A (1.0 điểm)
- b) Hãy xác định hình thức chia thừa kế và phân chia di sản của A trong tình huống nêu trên (1.5 điểm)
- c) Giả sử A có một khoản nợ riêng anh trai của mình là F trước hôn nhân là 300 triệu đồng. Những người thừa kế của A có phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do A để lại không? Hãy xác định nghĩa vụ của từng người thừa kế của A đối với F (nếu có) (1.5 điểm).

-----**Hết**-----

Chúc các em làm bài tốt!

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.